

전 북 대 학 교 병 원

권 고

일련번호 : 1

제 목 초과근무 개선에 관한 사항

소관부서 전북대학교병원 OO부

내 용

○ 「복무규정」 제37조(초과근무) 및 「시간외야간휴일근무지침」 제1조(목적)에 의하면 직원의 초과근무는 일상 업무 중 통상 근무시간 이외에 계속하여 연장근무를 하지 아니하면 다음 업무에 막대한 지장이 초래되는 업무와 일정시간 이내에 완료해야 하는 업무에 한하여 초과근무 명령에 의해 실시하고 초과근무한 직원에 대하여는 보수규정이 정하고 있는 바에 따라 수당을 지급하도록 하고 있음

- 2013. 10월 ~ 2016. 9월까지 OO부 직원들의 시간외 근무 형태를 확인한 결과 [표1] ‘OO부 통상근무자 시간외 근무형태’와 같이 통상근무 후 평일에는 당직제로 OO 및 OOOO에 각각 1명의 OO와 2명의 일반직 야간전담인력이 근무를 하고 있고, 토요일은 시간대별로 총 11명의 OO와 2명의 일반직 야간전담 인력이 근무를 하고 있으며, 일요일에는 OO 및 OOOO에 총 7명의 OO가 시간대별로 순환 당직근무를 하고 있고 야간에는 야간 전담인력이 근무를 하고 있는 것으로 파악됨

[표1] OO부 통상근무자 시간외 근무형태

구분	*근무시간	근무장소	근무인력	대상인력	비 고
월~목	17:30~22:30(5)	OOOO	1	26	OO직
	17:30~익일08:30(7)	OOOO	1	24	OO직
	18:00~익일10:00	OOOO, OOOO	2	6	야간전담일반직
금	17:30~22:30(5)	OOOO	1	26	OO직
	17:30~익일08:30(15)	OOOO	1	24	OO직
	18:00~익일10:00	OOOO, OOOO	2	6	야간전담일반직

구분	근무시간	근무장소	근무인력	대상인력	비 고
토	08:30~12:30(4)	0000	4	41	팀장1,00직2,일반직1
	08:30~12:30(4)	0000	2		00직
	08:30~12:30(4)	0000	2		00직
	12:30~22:30(10)	0000, 0000	2	26	00직
	22:30~익일08:30(10)	0000	1	24	00직
	18:00~익일10:00	0000, 0000	2	6	야간전담일반직
일	08:30~17:30(8)	0000	1	6	팀장, 003급
	07:30~16:30(8)	0000	1	5	일반직
	07:30~13:30(6)	0000	1	26	00직
	07:30~09:30(2)	0000	1	26	00직
	07:30~17:30(10)	0000	1	4	003급
	17:30~22:30(5)	0000	1	26	00직
	17:30~익일08:30(7)	0000	1	24	00직
	18:00~익일10:00	0000, 0000	2	6	야간전담일반직

「근로기준법」 제54조(휴게)에 의하면 ‘사용자는 근로시간이 4시간인 경우에는 30분 이상, 8시간인 경우에는 1시간 이상의 휴게시간을 도중에 주어야 한다’ 라고 규정하고 있어 우리 병원도 근로기준법을 준수하여야 하나 [표1] 의 *근무시간과 같이 통상근무 시간 이외의 근무시간 전체에 대해 초과근무를 인정하는 것은 자칫 병원이 근무 직원들에 대해 휴게시간도 부여하지 않고 근무를 시키는 것으로 해석되어 법 위반에 대한 논란의 소지가 있으므로 이에 대한 재검토가 필요할 것으로 판단됨

조치할 사항

전북대학교병원장(00부장)께서는

현재 실시하고 있는 00부 직원의 초과근무 형태가 근로기준법 제54조에 위배되는지 여부, 초과근무 4시간에 30분 또는 8시간에 1시간의 휴게시간을 초과근무 시간에서 공제할 것인지 등에 대한 여부를 총괄 관리부서인 총무과와 협의하시기 바라며, 협의 결과를 2016. 12. 30.(금)까지 감사실로 제출해 주시기 바랍니다. (권고)

전 북 대 학 교 병 원

주의요구

일련번호 : 2

제 목 일상감사 누락

소관부서 전북대학교병원 00부

내 용

○ 우리 병원「감사규정」제3조 제4항에 의하면 “병원의 회계업무와 [별표1]에 정한 업무에 관한 서류에 대하여 최종결재권자의 결재에 앞서 그 내용을 검토하고 의견을 첨부하는 방법에 의하여 실시한다” 라고 규정하고 있음

- 감사규정 [별표1]에 따라 매 건당 1,000,000원 이상의 경비지출 건에 대하여는 일상감사를 의뢰하여야 함에도, 감사대상 기간 (2013. 10월 ~ 2016. 9월) 중 [표] “일상감사 미 의뢰 내역” 과 같이 총 2건에 대하여 일상감사를 의뢰하지 않은 사실이 있음

[표] 일상감사 미 의뢰 내역

연번	시행일	업 무 명	지출액	비고
1	2014.03.05	000 심화실습 교재재료비 신청 (00부 - 456)	2,700,000원	
2	2014.03.05	000 심화실습 교재재료비 신청 (00부 - 457)	2,460,000원	

조치할 사항

00부장(총무과장)께서는

소속 직원들의 업무가 감사규정이 정하고 있는 일상감사 대상 업무에 해당될 경우 반드시 감사실에 일상감사를 의뢰할 수 있도록 조치하시기 바

라며, 관련자에 대하여는 주의조치 하시고 그 결과를 2016. 12. 30.(금)까지
감사실로 제출하여 주시기 바랍니다. (주의)

○ 관련자

직위(급)	성 명	관리기간	담당 업무	현 근무처
003급	000	2013. 1. 1 ~ 현재	00000 실습 교육담당	00부